

[3] 압류재산 공매 실익여부 등 사전 검토 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제16조에 따르면 선순위채권, 채납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산, 그 밖에 매각 전에 보완조치가 필요한 재산 등의 경우에는 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행업무를 속행하여야 한다고 되어 있으며
- 같은 요강 제37조 및 제38조 등에 따르면 공매공고 이후 위임관서의 장으로부터 공매대행중지요구서를 수령하였거나 선순위채권 과다, 송달불능 등으로 공매를 더 이상 진행하지 못하는 사유가 발생하면 취소공고를 하고 공매절차를 중지하여야 한다고 되어 있음
- 또한, 같은 요강 제43조에 따르면 공매재산명세서는 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그 밖의 중요한 사항 등을 포함하여 작성하여야 한다고 되어 있음
- 그런데 서울서부지역본부에서 위임기관으로부터 공매대행을 의뢰받은 압류재산의 감정평가 진행 및 매각진행 실태를 점검한 결과

i) 공매 실익이 없는 재산에 대한 감정평가 의뢰

- 체납자 ○○○의 압류재산 2건(◇◇세무서, 2018-XXX-001 및 -002)은 2018년 개별공시지가가 각각 m²당 333,700원과 356,000원으로 추정가액이 357,328천 원¹⁾이고, 선순위 근저당권 설정 최고 금액이 400,000천 원이므로 선순위채권 과다로 공매 착수를 유보하고 위임기관과 협의를 해야 하는데도 협의없이 감정평가를 의뢰하는(감정평가금액 : 373,864천 원) 등
- [표 4]와 같이 체납자 2명의 압류재산에 대하여 압류재산 추정가액 및 선순위 채권액 확인을 소홀히 하여 감정평가 이후 공매실익 없음을 이유로 위임기관에 공매해제 협의를 한 사실이 있음

[표 4] 실익 없는 압류재산에 대한 감정평가 의뢰 현황

(단위 : 천 원)

위임기관	관리번호	체납자	감정평가			선순위 채권		비고
			의뢰일	감정가	비용	권리관계 (권리자)	설정 최고액	

“기재 생략”

ii) 공매공고 전 공부확인 등 사전 검토 불철저

- 체납자 ◇◇◇ 소유 압류재산(◎◎세무서, 2018-XXX-002)은 토지

1) 001물건 전 595m² × 333,700원 = 198,552천 원, 002물건 임야 446m² × 356,000원 = 158,776천 원 /
합계 357,328천 원

등기사항증명서 갑구 5번(8,349㎡)과 10번(160㎡)의 체납자 지분 (합계 8,509㎡)에 대해 공매대행의뢰되었으나 갑구 5번에만 압류가 설정되어 있어 공매 진행 시 갑구 10번 체납자 지분에 대해 추가 압류를 요청하거나 갑구 5번 지분만 감정평가 후 공매를 진행하였어야 함에도

- 압류가 누락된 체납자 지분을 포함하여 감정평가의뢰 및 공매를 진행한 후 개찰 및 낙찰자 결정 이후에야 압류가 누락된 사실을 확인하고 매각결정을 불허하는 등

△ [표 5]과 같이 체납자 2명의 압류재산은 일부 지분에 대한 압류를 누락하거나 대상 면적을 잘못 산정하여 공매를 진행한 후 개찰 이후에야 매각결정을 불허한 사실이 있음

[표 5] 공매공고 전 공부 확인 불철저 현황

위임관서	관리번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허		비고
			개찰일자	낙찰자	일자	사유	

“기재 생략”

- 이로 인해 실익없는 감정평가가 진행되거나 매각결정불허에 따른 행정력의 낭비 또는 체납처분비의 증가 및 민원 발생을 초래하는 등 공매업무 처리의 신뢰성을 떨어뜨린 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 체납자의 압류재산 공매 실익여부 등에 대한 사전 검토를 철저히 하여 불필요한 비용 및 행정력 낭비가 발생하지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)